



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

שולימאי גרדה, ת.ז. XXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב גיא
לוחמי הגטאות 12, נהריה, 46868
דוא"ל: court@gy-law.co.il
טל': 049920006 פקס: 049920007

התובעת:

נגד

1. קרומן ג'ניפר ג'קלין רבקה, ת.ז. XXXXX
2. קרומן יורי, ת.ז. XXXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד אלבו יצחק
כתובת: התנופה 8, ירושלים 9342208
פקס: 077-3179361
דוא"ל: isaac@ellaw.co.il
טל': 023026472

הנתבעים:

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לאפשר לנתבעים לבצע עבודות ברכוש המשותף ובכללן: לבנות ממ"ד ומרפסת, לסגור את דלת הכניסה מתוך חדר המדרגות לדירתם, ולפרוץ דלת יציאה חדשה לכיוון חצר הבית, וזאת בשים לב לעובדה שקיימת מחלוקת בין הצדדים האם באמתחתם הסכמה של בעלי הדירות בבית בשיעור הנדרש בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק/חוק המקרקעין").

2. הבית מושא ההליך מכיל שני מבנים: האחד בן 6 דירות, והשני בן 8 דירות, הוא מזוהה כחלקה 76 בגוש 11211, ונמצא ברחוב אילת 16, חיפה (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעת היא בעלת דירה במבנה I, והנתבעים הם בעלים של דירה אחרת באותו המבנה.

תמצית טענות התביעה-

3. הנתבעים מבקשים לבנות ברכוש המשותף ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בשיעור הנדרש לפי חוק המקרקעין ומבלי שמתקיימים התנאים שנקבעו בהחלטת הוועדה המקומית.

4. הנתבעים מבצעים בניית ממ"ד וכן חפירות נוספות ברכוש המשותף, במסגרת העבודות הם סגרו את דלת הכניסה לדירתם בחדר המדרגות, ופתחו דלת חדשה לכיוון החצר, הכל ללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית בשיעור הנדרש לפי חוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. שיעור ההסכמה הנדרש הוא של כל בעלי הדירות בבית שכן הנתבעים מוציאים חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים אותם לדירתם. כמו כן, בהתאם לפסיקה על ההסכמה להיות פוזיטיבית ומפורשת.

תמצית טענות ההגנה-

6. הבנייה המבוצעת על ידי הנתבעים היא בהתאם לאישור מוסדות התכנון ובהתאם להסכמות בעלי הדירות בבית ברוב הנדרש בחוק.

7. דלת הכניסה לדירתם מכיוון החצר נפתחה לפני כ-60 שנים ועוד בטרם רכשו דירתם, בהתאם להיתר בנייה כדין ובהסכמת כל בעלי הדירות בבית דאז.

8. הנתבעים אכן סגרו את דלת הכניסה לדירתם מכיוון חדר המדרגות, אך לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה חיבה אותם לפתוח דלת זו הם התחייבו להחזיר את הפתח לקדמותו ללא קשר להליך השיפוט.

9. בהתאם להוראת סעיף 71ב(א)(2) לחוק המקרקעין נדרשת הסכמתם של 60% מבעלי הדירות באותו מבנה בלבד לשם בניית ממ"ד. הממ"ד שנבנה הוא בהתאם להיתר בנייה שקיבלו הנתבעים ממוסדות התכנון ובהתאם להסכמה מפורשת של 4 מתוך 6 בעלי דירות במבנה I. הינה כי כן, מדובר על הסכמות בשיעור הנדרש.

10. הסכמת הבעלים של תת חלקה 2, מרום דרור, ניתנה בעל פה, אך לאור ההליך הנוכחי פנו הנתבעים בשנית אל הנ"ל לשם קבלת הסכמתו והשיחה עמו הוקלטה בידיעתו. מהשיחה עולה בבירור כי הוא נותן הסכמה ברורה ומפורשת לבניית הממ"ד. הסכמת יתר שלושת בעלי הדירות בבית (ביניהם גם הנתבעים) ניתנה בכתב.

11. לצורך בניית המרפסות קובע סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין כי נדרשת הסכמה של 75% מבעלי הדירות בשני המבנים, אשר צמודים להם שני שליש מהרכוש המשותף. בסעיף 71ב(ג) נקבע כי בעל דירה שהורחבה יראה כי מי שמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו הבית.

12. הבית המשותף נבנה בשנת 1960 כשבמקור הוא כלל שני מבנים האחד מכיל 6 תתי חלקות והשני מכיל יחידה אחת, היא תת חלקה 7. בשנת 1987 תוקן צו רישום הבית המשותף תוך ביטול תת חלקה 7 ורישום תחתיה של שמונה דירות חדשות הן תתי חלקות 9-16, וזאת בעקבות בניית שמונה דירות במקום בו הייתה קיימת דירה אחת- תת חלקה 7. במסגרת הרחבת הדירה תת חלקה 7 נבנו שמונה דירות חדשות, אשר כל אחת מהן כוללת מרפסת או מרפסת בקומת הקרקע. לפיכך, בשל ההרחבה הנ"ל יש לראות בכל אחת משמונה הדירות שהורחבו במבנה II כמי שנתנו את הסכמתן להרחבה דומה, היא המרפסת המבוקשת בדירת הנתבעים. לכך יש להוסיף את הסכמת תתי חלקות 5,6 ואת הסכמת הנתבעים, כך שבסך הכל קיימת לנתבעים הסכמה של 11



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתוך 14 תתי החלקות בבית, המהווים 79% מבעלי הדירות בבית, הסכמה בשיעור העולה על הנדרש.

13. בדירת דרור מרום הוספה מרפסת דק ביציאה מדירתו המשמשת אותם באופן ייחודי, ועל כן יש לראות בהם כמי שביצעו "הרחבה דומה", וכפועל יוצא מכך כמסכימים לבניית המרפסת בדירת הנתבעים.

14. התנגדות התובעת קנטרנית, אינה מנומקת ואינה מלמדת על נזק כלשהו שעלול להיגרם לה כתוצאה מהבנייה, ועל כן יש לראות בה כהתנגדות שאינה בתום לב וככזו שאינה עולה בקנה אחד עם "הסטנדרטיים הערכיים הראויים של החברה הישראלית כפי שבית המשפט מבין אותם מעת לעת". התנגדות התובעת לבניית ממ"ד בתקופת מלחמה, מקום שבו המקלט בקומת המסד אינו שמיש, מוצף מי גשמים ואינו ראוי לשימוש, מהווה התנגדות שאינה בתום לב.

ההליכים בתיק-

15. ביום 10.04.2024 התקיים דיון במעמד שני הצדדים בעקבות בקשה לסעד זמני שהגישה התובעת. במסגרתו הסכימו הצדדים לכך שיינתן צו מניעה זמני כנגד הנתבעים אשר יאסור עליהם רק את ביצוע עבודות הבנייה שאינן בניית ממ"ד עד למתן פסק דין בתיק, והתיק נקבע להוכחות.

16. לתיק הוגשו תצהירי עדות ראשית של התובעת ושל הנתבעת 1.

17. בראשית דיון ההוכחות שהתקיים ביום 01.12.24 הסכימו הצדדים לוותר על חקירה נגדית של העדים, וזאת לאור העובדה כי עלה הרושם שלא קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים, אלא מדובר במחלוקת משפטית. בדיון הועלו על הכתב המוסכמות בין הצדדים (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 5-20), והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

דיון והכרעה-

18. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה באופן חלקי, הכל כפי שיפורט להלן:

הממ"ד-

19. המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו נקבעה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין הקובע כדלהלן:

"71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות. (הדגשה שלי י"ל)

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.

20. בשנת 2023 הוספו לחוק המקרקעין באמצעות תיקון מס' 37 סעיפים חדשים אשר נועדו להקל על מי שמבקש לבנות ממ"ד או לבצע שיפור מיגון בדירתו, בהינתן שלא ניתן לבנות מרחב מוגן דירתי או קומתי. לצורך כך הוספו סעיפים קטנים (2), (3) ו-(1א) לסעיף 71 לחוק המקרקעין. לצורך ההליך אפנה לס"ק (2) אשר הוסף בו נקבע כדלהלן:

"לעניין הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי כאמור בפסקה (1), יראו אגף או מבנה בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 כבית משותף, ובלבד שהרחבת הדירה כאמור אינה מחייבת ביצוע פעולת בנייה באגף או במבנה אחר בבית המורכב".

21. אין מחלוקת על כך שמדובר בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק. הבית מכיל שני מבנים ונרשם לו תקנון מוסכם הכולל הוראה בדבר הפרדת ניהול (סעיף 3 לתקנון), ראו נספח 1 לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת.

22. הינה כי כן, לצורך בניית הממ"ד נדרשת לנתבעים הסכמתם של 60% מבעלי הדירות במבנה I, הוא המבנה בו נמצאות דירות הצדדים להליך, קרי, די בהסכמה של 4 מ-6 בעלי הדירות שבמבנה I.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. הנתבעים המציאו הסכמתם בכתב של בעלי 3 תתי חלקות במבנה I (כולל הנתבעים בעצמם), וכן המציאו הסכמה בעל פה מוקלטת ומתומללת של משפחת מרום, הבעלים של תת חלקה 2 המצויה אף היא במבנה I. ראו פרק המוסכמות בעמוד 3 לפרוטוקול מיום 1.12.24 שורות 5-20.

24. לצורך ביצוע הרחבת דירה בהתאם לסעיף 71ב לחוק, נדרשת הסכמה מפורשת. יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת דורנר בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 394 (2000): "גישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

כן ראו בה"פ (מחוזי ת"א) 1266/03 הורנשטיין נ' בליצר (נבו, 25.11.2007), והפסיקה אליה הוא מפנה בפרקים 18-19 לפסק הדין.

25. עם זאת, הפסיקה אינה מחייבת שההסכמה תהיה דווקא בכתב, ונקבע כי גם הסכמה בעל פה יכולה להיות מספקת, ובתנאי שהיא מוכחת בראיות מספיקות, ראו ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 078.

26. אכן, וכפי שטענה התובעת, "המוציא מחברו עליו הראיה", אך למקרא התמליל של השיחה שהתקיימה עם ה"ה מרום (נספח 4 לתצהיר הנתבעים) עולה כי מרום דרור, הבעלים של תת חלקה 2, ידע כי השיחה עימו מוקלטת ונתן הסכמה ברורה, מפורשת ובלתי מותנית להקמת הממ"ד בדירת הנתבעים. לדידי, המצאת ההקלטה בדיסק און קי בצירוף התמלול לב"כ התובעת ולתיק ממלאים אחר חובת ההוכחה המוטלת על התובעת להוכיח כי קיבלה את הסכמת דרור מרום. אם סברה התובעת כי התמלול אינו משקף את כל השיחה שהתנהלה עם דרור מרום או כי הסכמת דרור מרום הייתה מותנית בתנאים שלא התקיימו, רשאית הייתה לזמנו לעדות או לפנות אליו לשם קבלת עמדתו בעניין. משלא עשתה כן חזקה עליה שלו הייתה עושה כן הדבר היה פועל לרעתה, וראו בעניין ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל"ה(1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

27. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי באמתחתם של הנתבעים הסכמות בשיעור הנדרש לצורך הקמת הממ"ד.

המרפסת-

28. מעיון בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, שהובא לעיל, עולה כי לצורך בניית מרפסת בדירת הנתבעים נדרשת הסכמתם של 75% מבעלי הדירות בבית שצמודים להם שני שלישים מהרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. להבדיל מממ"ד שנקבעה לגביו בחוק הוראה מיוחדת המחייבת קבלת הסכמות רק מקרב בעלי הדירות באותו מבנה או אגף בו מבוקש לבנות את הממ"ד, הרי שביחס להרחבות דירה שלא לצורך בניית ממ"ד נקבע בפסיקה כי הרוב הדרוש יבחן מקרב כל בעלי הדירות בכל המבנים. הוא הדין לגבי בית משותף מורכב, בפסיקה נקבע כי הרוב הדרוש נבחן מקרב בעלי הדירות בכל המבנים, ראו בעניין ע"א (חיפה) 2821-01 וילסקר נ' לויט (נבו, 08.08.02) (להלן: "פס"ד וילסקר").

30. אין מחלוקת על כך שהנתבעים קיבלו הסכמה מפורשת בכתב רק של שלושה בעלי דירות (כולל הם בעצמם) במבנה בו מצויה דירתם.

31. את ההסכמות החסרות ביקשו הנתבעים לייחס לשמונה בעלי הדירות במבנה II, מאחר שלטענתם, בכל שמונה דירות אלו נבנו מרפסות במסגרת הבנייה שבוצעה בבית בשנת 1987, שאז חלף תת חלקה 7 (שהייתה באותו מועד הדירה היחידה במבנה II) נבנו באותו מבנה שמונה דירות אשר בכל אחת מהן נבנתה מרפסת. לאור זאת, דרשו הנתבעים לראות את הבעלים של כל שמונה דירות אלו כמסכימים לבניית מרפסת בהתאם להוראת ס"ק (ג) לחוק המקרקעין הקובעת כי: **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**.

32. התובעת מצדה טענה כי ס"ק (ג) חל על "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71א לחוק המקרקעין, המגדירה "הרחבה" כ- **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בנייה לפי תכנית בת-תוקף"**. לשיטתה, משנהרסה דירה תת חלקה 7 ונבנו תחתיה שמונה דירות הרי שאין מדובר ב"הרחבה" של דירה כי אם בבניית שמונה דירות חדשות "יש מאין", ועל כן לא ניתן לראות בבניית המרפסות באותן דירות "הרחבה דומה" כי אין מדובר בהרחבה כי אם בבניית יחידות חדשות (הכוללות מראש מרפסת).

33. הטענה כי הוספת דירה אינה מהווה "הרחבת דירה" לצורך החלת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין נשללה ברע"א 11017/08 פל נ' ליבוביץ (נבו, 16.8.10) (להלן: "פס"ד פל"), שם קבע בית המשפט כי **"אם המחוקק רואה בעל דירה שהורחבה כמי שהסכים להרחבה דומה של בעל דירה אחרת בבנין, קל וחומר לגבי בעל דירה שהורחבה כדי כך שבעקבות ההרחבה נוצרה דירה חדשה ונפרדת"**. בפסק הדין נקבע כי נכון להחיל את הקונסטרוקציה המשפטית הקובעת שמי שהרחיב דירתו ייחשב כמסכים ל"הרחבה דומה" גם על מי שבעקבות ההרחבה יצר דירה חדשה ונפרדת כבענייננו ולא הרחיב דירתו. לאור האמור, בין אם דירה תת חלקה 7 הורחבה, ובין אם נבנו תחתיה דירות חדשות הכוללות מרפסת, ניתן לראות בדירה זו כמסכימה בשל ההרחבה דומה שביצעה.

34. נשאלת השאלה האם נכון לראות בכל יתר שבע הדירות הנוספות שנבנו כשהן כוללות מרפסת כמסכימות, או רק דירה אחת שנבנתה חלף תת חלקה 7 תחשב כמסכימה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. בפסק הדין שניתן על ידי בתיק (חיפה) 816-18 יוגב נ' שטיינברג ניסן (נבו, 02.12.19) קבעתי כי בהינתן שיש לאדם כמה דירות, שרק אחת מהן הורחבה, יש לראות רק את הדירה שהורחבה כמי שמסכימה להרחבה הדומה של האחר, ואין להחיל את הקונסטרוקציה המשפטית בדבר "הרחבה דומה" על כל הדירות שבבעלותו.

36. על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון אשר נדחה. בפסק הדין שניתן שם בתיק תביעה רע"א 2292/23 שטיינברג-ניסן נ' יוגב (נבו, 03.04.23) נדרש בית המשפט, בבחינת למעלה מהדרוש, לשאלה: "כיצד יש לראות אדם, בעל שתי דירות בבניין מגורים, אשר יש לראותו כמסכים להרחבה של דירת שכנו, בהתאם לחזקה הקבועה בסעיף 71ב(ג) לחוק, מאחר וביצע הרחבה דומה. האם הסכמתו חלה על שתי הדירות, או שהוא יכול לתת הסכמתו ביחס לדירה אחת ולסרב ביחס לדירה האחרת?", לשון אחר: האם חזקת ההסכמה המצויה בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, המתייחסת אל "בעל דירה שהורחבה", חלה על הגברא (in personam) – על בעל הדירה עצמו, או שמא על החפצא (in rem) – על הדירה שהורחבה". בית המשפט קבע כי לשון הסעיף סובלת את שני הפירושים, אך מבלי לטעת מסמרות בדבר הביע דעתו כי הפרשנות הנכונה לשיטתו היא ללכת אחר הדירה ולא אחר הבעלים (ראו סעיפים 9-12 לפסק הדין).

37. כבר נקבע לא אחת בפסיקה כי סעיף 71ב(ג) לחוק נועד למנוע מצב של שימוש לרעה בזכותו של בעל דירה לסרב לבניה של בעל דירה אחרת באותו בית משותף, לאחר שהוא בעצמו קיבל הסכמות והרחיב דירתו על בסיסן. לדידי, נכון להפעיל קונסטרוקציה משפטית זו באופן שתחול על הדירה שהורחבה ולא על הבעלים באופן אישי, באופן שיראו את הבעלים של אותה דירה שהורחבה, יהא אשר יהא בעליה, כמי שמסכים להרחבה דומה של שכנו. הרציונל לכך הוא שאותה דירה נהנתה מהסכמות שקיבלה ועל בסיסן הורחבה, ועל כן היא מנועה מלהתנגד לאחר שמבקש לבצע הרחבה דומה. פרשנות הרואה בסעיף כחל על גברא, קרי על הבעלים באופן אישי, תביא לכך שאם בעל הדירה שהרחיב את דירתו מכר אותה לצד ג' אפשר שלא יראו את הבעלים החדש של אותה דירה כמסכים, חרף העובדה שהדירה שרכש נהנתה מיתרונות ההרחבה. לטעמי, יש לפרש את הסעיף באופן שיחיל את חזקת ההסכמה על הדירה שהורחבה, באופן שאם אדם אחד הוא בעלים של כמה דירות בבית משותף, אך הרחיב רק דירה אחת בבית, יראו רק את אותה דירה שהורחבה כמסכימה, ולא יראו את כל הדירות שבבעלותו כמסכימות.

38. בבית מושא ההליך כל שמונה הדירות שנבנו במבנה II נבנו על בסיס הסכמות שקיבל הבעלים של תת חלקה 7 לבנייתן, שכן הבית נבנה במקור כשהוא כולל דירה אחת בלבד במבנה II, ולצורך הוספת דירות חדשות אלו באותו מבנה נדרשה הסכמה של 100% מבעלי הדירות (אלא אם התקנון המוסכם קובע אחרת). עם זאת, חרף העובדה שכל אותן שמונה דירות נהנו ונבנו על בסיס ההסכמות שניתנו לבעלי יחידה 7 מכל יתר בעלי הדירות בבית, לא ניתן לראות את בעליהם של אותן דירות כמי שביצעו הרחבה דומה. שכן, בהתאם לפסק דין פל רואים בעלים של דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהורחבה כמסכים קונסטרוקטיבית להרחבה דומה, ומקל וחומר רואים גם בעל דירה שבמקום להרחיב דירתו הוסיף דירה לבית כמסכים קונסטרוקטיבית, אך האמור מייחס הסכמה קונסטרוקטיבית רק לבעלים של תת חלקה 7 בעבור דירה אחת שבנה חלף דירתו. לא סביר לראות בכל שבע הדירות האחרות שנבנו במבנה II "יש מאין" ולא הורחבו כמי שביצעו "הרחבה דומה". פרשנות אחרת הרואה בשבע דירות אלו כמי שביצעו הרחבה דומה תאפשר לכל אחד מבעלי הדירות במבנה I להרחיב דירתו כראות עיניו ללא צורך בקבלת הסכמותיהם של שמונה הדירות במבנה II, ולטעמי זו תוצאה מרחיקת לכת.

39. לאור האמור, מוצאת אני לראות רק בתת חלקה 8 במבנה II שנבנתה במקום תת חלקה 7 כמסכימה בתוקף היותה מי שביצעה הרחבה דומה.

40. לא מצאתי לראות את ה"ה מרום כמי שביצעו הרחבה דומה. נטען כי בחצר הסמוכה לדירתם נבנה משטח מרוצף דומה, אך לא הוכח כי משטח זה נבנה בהתאם להיתר בניה או כי קיבל הסכמות קנייניות, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בפס"ד וילסקר.

41. לאור האמור, משבאמתחתם של הנתבעים הסכמה של ארבעה בעלי דירות בלבד (כולל הנתבעים) לבניית המרפסת (שלושה במבנה I ואחד במבנה II), ניתן בזאת צו מניעה שיאסור עליהם לבנות את המרפסת/המשטח הגנני כל עוד לא תהיה להם הסכמה בשיעור הנדרש.

פתיחת פתח יציאה לחצר-

42. התובעת עתרה למתן צו מניעה שיורה לנתבעים לסגור פתח שפרצו מתוך דירתם לרכוש המשותף ויחייב אותם לפתוח חזרה את הפתח שהיה קיים בחדר המדרגות.

43. בנספח 1 לכתב התביעה צורפו תמונות המדגימות את סגירת הפתח מחדר המדרגות, ואת קיומם של פתח יציאה מדירת הנתבעים הכולל גרם מדרגות מהדירה לחצר ושביל המוביל לפתח.

44. הנתבעים טענו כי פתח היציאה מדירתם לחצר קיים מזה עשרות שנים, והוא נפתח בהתאם להיתר בניה ולהסכמות שקיבלו מבעלי הדירות בבית, לראיה צורפו לתצהיריהם העתק מתשריט המתיימר להדגים פתיחת דלת זו, אלא שהתשריטים שצורפו אינם קריאים, המודגם בהם בגודל בלתי קריא ולא הוגשו במהלך הדיון תשריטים קריאים.

45. בנוסף, מעיון בהחלטת הוועדה המקומית מיום 7.11.23 עולה כי בתנאי ההיתר נקבע כי: "לא תותר כניסה פרטית מתוך החצר המשותפת וביטול הכניסה הקיימת. הכניסה לדירה תישאר כפי שהיא מחדר המדרגות המשותף." מה שיכול להצביע על איסור (תכנוני) לפתיחת פתח יציאה מהדירה לחצר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. עם זאת, הנתבעים עמדו על כך שהחלטת הוועדה המקומית האוסרת פתיחת פתח יציאה לחצר בטעות יסודה שכן מדובר בפתח ישן עפ"י היתר בניה. לראיה צירפו הנתבעים אישור של הגב' מזרחי נופר, בודקת היתרי בניה באגף רישוי הבניה שבעיריית חיפה, מתאריך 9.7.24, צורף כנספח 14 לתצהיריהם, בו מציינת האחרונה כי: "**השטח כניסה לדירה עם המדרגות הקיימות בחזית המזרחית הינו בהיתר לפני שנים ולא נכלל בהחלטה**". אישור זה מאוחר להחלטת הוועדה המקומית ולא נסתר האמור בו. גם מעיון בתמונות עולה הרושם כי מדובר בשביל ופתח הקיימים שנים רבות.

47. לנוכח התמונות ואישור הגב' מזרחי אשר לא הופרכו מצאתי להעדיף את גרסת הנתבעים כי מדובר בפתח שנבנה בהתאם להיתר בניה לפני שנים רבות, והעובדה שמשך שנים רבות לא נקט מי מבעלי הדירות בבית בכל הליך משפטי כנגדו תומכת בטענה כי הוא נבנה על בסיס הסכמות בעלי הדירות בבית. לאור האמור, מצאתי לדחות תביעת התובעת להורות על סגירתו של פתח זה.

48. באשר לפתח הכניסה מחדר המדרגות שנאטם, הנתבעים טענו כי לא היה הצדק בהגשת התביעה בגין סעד זה שכן לאור החלטת מוסדות התכנון ממילא היה בדעתם לפתוח אותו מחדש ולהחזיר את מצב הקיר לקדמותו, ראו עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 10.7.24 שורות 9-12. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לפתוח פתח זה בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין ולהחזיר את מצב הקיר לקדמותו.

49. באשר לפתח השלישי שביקשו הנתבעים לפתוח, מדובר בפתח יציאה מהדירה למרפסת שביקשו לבנות. מדובר על פתח היוצר מעבר בין דירת הנתבעים למרפסת שהם בונים. אי מתן רשות להקמת הפתח משמעותו אי חיבורה של המרפסת לדירתם של הנתבעים, מה שאינו סביר בעיני ויגרע מן האפשרות שהדירה תורחב בדומה לדירות אחרות בבית. עמידה על תנאי זה מהווה חוסר תום לב מצד התובעת.

סוף דבר-

50. התביעה מתקבלת בחלקה.

51. ניתן בזאת צו מניעה שיאסור על הנתבעים, יחד ולחוד, לבנות את המרפסת/המשטח הגנני כל עוד לא תהיה להם הסכמה בשיעור הנדרש.

52. בהתאם להוראות מוסדות התכנון, יפתחו הנתבעים את פתח הכניסה לדירתם מחדר המדרגות בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

הוצאות ההליך-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/160/2024
מס' בקשה: 8/172/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

54. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

55. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

56. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהתביעה התקבלה בחלקה, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 8,529 ₪ לפי הפירוט שלהלן: 721 ₪ אגרת משפט, 7,208 ₪ שכ"ט עו"ד בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000 ו-600 ₪ שכר בטלת התובעת. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (26.3.24) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כ' בטבת התשפ"ה (20.1.24).

יעל ליבוביץ


מפקחת על רישום מקרקעין